

[별표 3] 법 제2조제3호의 "품종을 발견하여 개발한 자" 해당여부 심사

법 제21조 품종보호를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서 법 제2조 ‘육성자의 정의’와 관련하여 ‘발견하여 개발’한 품종에 대해서는 다음 기준에 따라 심사한다.

1. 유전자원

1.1 자연계에서 생태적으로 안정적으로 존재하는 집단에 대한 단순 발견이나 수집, 또는 이후 영양번식에 의한 증식은 발견하여 개발한 육종품종으로 볼 수 없다.

* 내용상 특성평가의 과정이 포함된다 할지라도 선발과정을 결여한 상태에서 이는 이 용상의 평가로 개발과정으로 볼 수 없음

1.2 자연 돌연변이 개체에 대한 발견과 이후 평가(안정성, 균일성 등)의 과정을 거칠 경우 개발로 인정(상세 자료 등 명확한 육종경과 제시)될 수 있다.

(1) 자연계에서 발견한 영양번식 작물의 돌연변이 개체일 경우도 이후 평가(안정성, 균일성 등)의 과정이 인정될 경우 개발로 인정(상세 자료 등 명확한 육종경과 제시)될 수 있다.

(2) 자연계의 종자번식 작물에서 후대 실생 선발 개체가 원개체와 구별될 경우 육종으로 인정될 수 있다.

(3) 자연환경 등에서 발견된 ‘변종’은 ‘변이’와 달리 육종을 위한 개발(선발과 평가)의 대상이 될 수 없다.

※ ‘변종’은 발견 당시 생태적으로 안정된 집단(군락지 또는 자생지 등)을 형성한 유전자원의 일부로서 새로운 생태형(분류군)으로 판단하며, ‘변이’는 새로운 생태형으로 발전 전단계로서 1개 또는 극소수의 개체로 존재하는 경우로 판단함

2. 재래종

2.1 자식성 작물 또는 자식을 주로 하는 작물

원집단이 혼계로 존재하고, 집단 내에서 계통 분리 후 특성평가의 과정을 거쳐 원집단과 구별될 경우 개발로 인정될 수 있다.

* 주로 식량작물의 지역 재래종 경우에 해당됨

2.2 영양번식 작물

정상적으로 발견된 돌연변이는 육종한 것으로 인정(원식물체와 구별되는 경우)된다. 다만, 일반적으로 영양번식 작물(수목류, 목본류, 구근류 등)에서는 변이의 발생 확률이 극히 낮음을 감안하여 명확한 육종경과 등의 확인절차가 필요하다.

3. 돌연변이

3.1 자연변이

자연계 또는 재배포장에서 우연히 발견한 돌연변이 개체에 대하여 평가(안정성, 균일성 등)와 증식 등의 과정이 인정될 경우 개발로 인정(명확한 육종경과 제시)된다.

3.2 유기변이

화학적 돌연변이나 방사선 돌연변이 등 인위적으로 유기된 돌연변이 품종은 육종을 위한 정상적인 변이 창성 과정으로 인정된다.